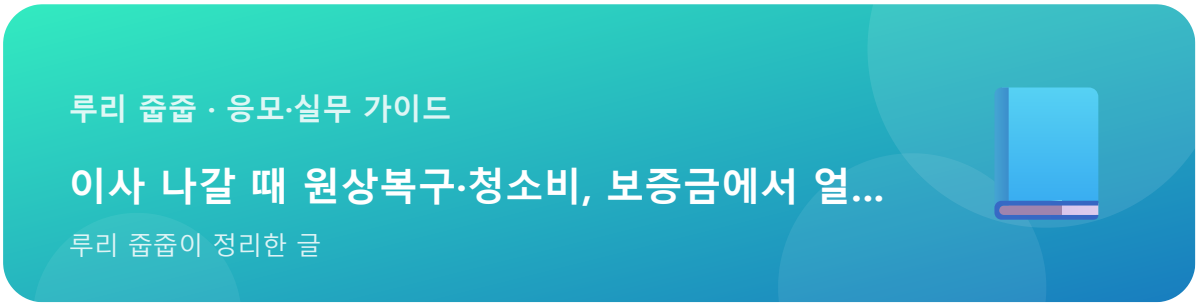


이사 나갈 때 원상복구·청소비, 보증금에서 얼마나 빼나요: 공제 기준 정리

루리

세입자는 이사 나갈 때 집을 원래 상태로 돌려줄 의무가 있지만, 시간이 지나 자연스럽게 낡은 부분까지 책임지는 것은 아니에요. 공제는 실제 손해 범위 안에서만 정당하니 근거 자료를 챙기세요.

세입자는 이사 나갈 때 집을 원래 상태로 돌려줄 의무가 있지만, 시간이 지나 자연스럽게 낡은 부분까지 책임지는 것은 아니에요. 공제는 실제 손해 범위 안에서만 정당하니 근거 자료를 챙기세요.

> 민법과 소비자·임대차 상담 공식 안내를 정리한 일반 설명이에요. 공제 금액 기준은 확정하지 못해 **공식 확인**으로 남겼어요. 예시는 설명용 **가상 예시**예요.

1 1. 기본 개념

구분	내용
원상회복 의무	임차인은 빌린 물건을 반환할 때 원상으로 돌려줘야 해요(민법 제615조 (https://www.law.go.kr/법령/민법/제615조), 제654조 준용)
통상 손모	평범하게 살면서 생기는 낡음은 보통 임차인 책임으로 보지 않아요
임차인 책임	부주의나 고의로 생긴 파손, 임의로 바꾼 설비 등은 복구 대상이 될 수 있어요
보증금 공제	임대인이 실제 손해액 범위에서 정산해요

2 2. 항목별로 보기

- **도배·장판**: 햇빛에 바램, 가구 자국처럼 일반적인 사용 흔적은 통상 손모로 다투는 경우가 많아요. 흡연 얼룩, 낙서, 반려동물 훼손은 복구 대상일 수 있어요.
- **청소비**: 입주 때와 비슷한 수준의 기본 청소를 해 두는 게 좋아요. 임의의 정액 청소비 특약이 있다면 근거를 계약서에서 확인하세요.
- **벽 못 자국**: 작은 못 자국과 큰 구멍은 다르게 볼 수 있어요.
- **설비 파손**: 임차인이 깨뜨린 유리, 부러뜨린 문 등은 수리비가 정산될 수 있어요.
- 구체 공제액과 감가 비율은 한국소비자원 소비자분쟁해결기준과 상담 기관에서 **공식 확인**하세요. 이 글에서 숫자는 확정하지 않았어요.

3 3. 이사 전후 순서

1 계약서의 원상복구 특약을 읽어요.

2 입주 때 사진이 있으면 꺼내 두세요. 없으면 지금이라도 현재 상태를 촬영하세요.

3 퇴거 전 임대인과 함께 집을 둘러보고 상태를 확인해요.

4 공제 항목을 서면(문자·이메일)으로 받으세요. 항목별 견적서나 영수증을 요청하세요.

5 이의가 있으면 항목별로 근거를 들어 이의를 제기해요.

6 정리가 안 되면 상담이나 조정을 이용하세요.

4 4. 자주 하는 실수

- 퇴거 사진을 찍지 않아요.
- 열쇠를 넘기고 구두로만 정산해요.
- 공제 내역을 한 줄 총액으로만 받아들여요.
- 낡은 부분까지 새것 가격으로 정산하는 것을 그대로 받아들여요.

5 5. 어디에 문의하나요

- **서울시 전월세보증금지원센터**: 서울주거포털 안내상 일반임대차상담과 임대차 분쟁조정을 다루고, 전화는 02-2133-1200~8이에요.
- **주택임대차분쟁조정위원회**: 보증금 반환 분쟁도 조정 대상이에요(주택임대차보호법 제14조 (https://www.law.go.kr/법령/주택임대차보호법/제14조)). 대한법률구조공단 조정사례에 원상회복 비용 공제 사례가 게시돼 있다고 안내돼요.
- **한국소비자원 소비자분쟁해결기준**: 공정거래위원회 고시로 운영되는 분쟁 해결 권고 기준이에요. 임대차 관련 항목 적용 여부는 원문에서 **공식 확인**하세요.

6 6. 가상 예시

세입자 C씨는 2년 살고 이사해요. 입주 때 찍은 벽지·바닥 사진과 퇴거 날 사진을 정리했어요. 집주인 D씨가 도배 전체 비용을 공제하겠다고 하자, C씨는 항목별 견적서를 요청하고 통상 손모에 해당하는 부분은 제외해 달라고 서면으로 이의를 제기해요.

7 체크리스트

- 계약서 특약을 확인했다
- 입주·퇴거 사진을 정리했다
- 공제 항목과 견적을 서면으로 받았다
- 통상 손모와 파손을 구분해 이의를 정리했다
- 상담·조정 기관 연락처를 확인했다

8 용어 정리

- **원상회복**: 반환할 때 원래 상태로 돌려놓는 일이에요. 계약 당시 그대로를 뜻하는 것은 아니에요.
- **통상 손모**: 보통의 사용으로 생기는 자연스러운 낡음이에요.
- **공제**: 보증금에서 정산액을 빼는 일이에요.
- **내용증명**: 보낸 내용을 우체국이 증명하는 우편이에요.

9 근거로 삼은 공식 출처

- 국가법령정보센터 민법(제615조, 제654조): https://www.law.go.kr/법령/민법 (https://www.law.go.kr/법령/민법)
- 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시, 국가법령정보센터): https://law.go.kr/LSW/admRulInfoP.do?admRulSeq=2100000270136&chrClsCd=010201 (https://law.go.kr/LSW/admRulInfoP.do?admRulSeq=2100000270136&chrClsCd=010201)
- 소비자24(한국소비자원) 소비자분쟁해결기준 게시: https://www.consumer.go.kr/user/ftc/consumer/cnsmrBBS/113/selectInfoTRUBLList.do (https://www.consumer.go.kr/user/ftc/consumer/cnsmrBBS/113/selectInfoTRUBLList.do)
- 서울주거포털 주요 상담분야: https://housing.seoul.go.kr/site/main/content/sh04_020200 (https://housing.seoul.go.kr/site/main/content/sh04_020200)
- 대한법률구조공단 임대차분쟁조정위원회: https://www.hldcc.or.kr (https://www.hldcc.or.kr)
- 항목별 공제 금액·감가 기준: 이 글에서 확인하지 못함

공유 공유하기 카카오톡 링크 복사 네이버 블로그 밴드 X

Facebook

💬 다른 고민 보기 · 🎯 루리에게 추천 상담 받기

10 마감 임박 공모전

출처: 루리의 줍줍(sungprofile.cloud) · 최신 내용은 사이트에서 확인하세요.